

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1100/2537

เดอะเชิร์ชแลนด์คอร์ปอเรชั่น
บริษัท บิ๊กเซเวนคอนวีเนียนส์สโตร์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 104

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 41 (1)

แม้โจทก์ไม่มีตัวผู้มอบอำนาจมาเบิกความก็ตาม แต่มี ฐ.ผู้รับมอบอำนาจเบิกความประกอบหนังสือมอบอำนาจและคำแปลภาษาไทยซึ่งโนตารีปับลิกแห่งมลรัฐเท็กซัสรับรองว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐเท็กซัส.เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์และลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเป็นลายมือชื่อ จ. ประกอบกับมีหนังสือรับรองของรัฐมนตรีแห่งมลรัฐเท็กซัสรับรองโนตารีปับลิกและมีหนังสือรับรองของกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิสรับรองดวงตราและลายมือชื่อรัฐมนตรี จำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นทั้งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริงข้อเท็จจริงจึงพึงได้ตามข้อความที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีเลข 7 อารบิกเป็นส่วนสำคัญเพราะเลข 7 มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรมากสามารถเห็นได้เด่นชัด แม้เลข 7 ของจำเลยมีลายเส้นซ้อนกัน 4 ตัว ต่างกับของโจทก์ซึ่งมีลักษณะที่บเพียงตัวเดียวก็เป็นเพียงรายละเอียดไม่น่าจะเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ส่วนอักษรELEVEN ของโจทก์ และBIGSEVEN ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์เหมือนกันโดยเฉพาะอักษร 4ตัวท้ายเขียนเหมือนกันและ

อักษรตัว n ทำยสุดเป็นตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกัน ลักษณะการวางรูปแบบ
เครื่องหมายการค้าเหมือนกันคืออักษรพาดกลางตัวเลข เมื่อคำนึงว่าสาธารณชน
จำนวนมากมิได้มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันดีพอที่จะแยกได้ว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างกัน และโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามา
ก่อนจำเลยจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยการที่จำเลยประกอบ
กิจการค้าเช่นเดียวกับโจทก์และใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของโจทก์เห็นได้ว่า
จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลง
ผิดว่ากิจการค้าของจำเลยเป็นกิจการค้าของโจทก์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตอัน
เป็นการลวงสาธารณชนและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตาม
กฎหมายของมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบกิจการค้ามาเกือบ 50 ปี
โดยมีร้านขายสรรพสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยโจทก์คิดประดิษฐ์คำว่า 7-ELEVEn อ่านว่า เซเว่น-อีเลฟเว่นใช้
เป็นชื่อร้านค้ามาโดยตลอด ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชน
ทั่วไป นอกจากนี้โจทก์ยังนำคำดังกล่าวจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับ
สินค้าหลายอย่างออกจำหน่ายจนได้รับความนิยมและรู้จักในหมู่สาธารณชนทั่วไป
โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า 7-ELEVEn ใช้กับสินค้าจำพวก 39
จำพวก 42 และจำพวก 38 ตามลำดับ จำเลยที่ 1 ได้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า 7-BIGSEVEN อ่านว่าเซเว่น-บิกเซเว่นใช้กับสินค้าจำพวก
38 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว

และจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำโต้แย้ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โดยวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยแตกต่างกันไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิด ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะจำเลยทั้งสามร่วมกันนำเครื่องหมายการค้าที่โจทก์คิดประดิษฐ์ไปใช้โดยลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์กล่าวคือ เลข 7 อารบิก ของโจทก์และของจำเลยที่ 1 เป็นตัวหนาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แต่ของจำเลยที่ 1 ทำให้เป็นตัวซ้อนหลายตัวอักษรโรมันคำว่า ELEVEN ของโจทก์ กับคำว่า BIGSEVEN ของจำเลยที่ 1 วางพาดทับตรงกลางเลข 7 อารบิก ในระดับเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจำเลยทั้งสามจงใจประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะเหมือนคล้ายกับของโจทก์ และเมื่อนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 38 เช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ จึงเป็นการไม่สุจริตและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้า โดยอาศัยชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกมานานแล้ว ทั้งเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หากจำเลยทั้งสามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปย่อมทำให้โจทก์เสียหายเพราะจะทำให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดคิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การที่จำเลยทั้งสามนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ขอดิดค่าเสียหาย 100,000 บาท นอกจากนี้จำเลยทั้งสามยังนำชื่อ 7-BIGSEVEN ไปใช้เป็นชื่อทางธุรกิจการค้าเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นธุรกิจการค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ขอดิดค่าเสียหาย 400,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามระงับการใช้ชื่อทางการค้าคำว่า 7-BIGSEVEN ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 172322 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสามใช้คำว่า 7-BIGSEVEN อีกต่อไปและให้ลง

โฆษณาผลคำพิพากษาด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสามในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 3 ฉบับ ฉบับละ 7 วัน ฉบับภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ ฉบับละ 7 วัน

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ไม่รับรองโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุจินต์ ชัยมงคลานนท์ และหรือนายธีรพล สุวรรณประทีปฟ้องคดีแทน โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ 1 เป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 172322 จำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำการในฐานะกรรมกรของจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำการในฐานะส่วนตัวโจทก์จะใช้คำว่า 7-ELEVEN เป็นชื่อในทางการค้าหรือไม่ ไม่ทราบ ไม่รับรองโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า 7-ELEVEN ใช้กับสินค้าจำพวก 39 จำพวก 42 และจำพวก 38 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจริง แต่ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าตัวเลข 7 อารบิก กับคำว่า BIGSEVEN กับสินค้าจำพวก 38 มาหลายปีแล้ว และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2530 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำโต้แย้งต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายกคำคัดค้านของโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 1 มีลักษณะแตกต่างกัน ไม่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดจนเป็นการลวงสาธารณชน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 อ่านว่าบิกเซเวนไม่ได้อ่านว่า เซเวน-บิกเซเวน ส่วนของโจทก์อ่านว่าเซเวน-อีเลฟเวนอีกทั้งของจำเลยที่ 1 มีเลข 7 อารบิกซ้อนกันอยู่หลายตัวและเลข 7 อารบิกเป็นคำสามัญทุกคนมีสิทธิจะใช้ได้ เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างกันทั้งการเขียนและการเรียกขานไม่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามดำเนินการเพิกถอน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 172322 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยทั้งสามใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า
BIGSEVEN อีกต่อไปและให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 20,000
บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีตามกฎหมาย
นั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะไม่มีตัวผู้มอบอำนาจมาเบิกความก็ตามแต่โจทก์ก็มีนายธีรพล
สุวรรณประทีป ผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความประกอบหนังสือมอบอำนาจและคำแปล
ภาษาไทยตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมาย
ของมลรัฐเท็กซัส นายจอห์น เอช. ร็อดเจอร์ส รองประธานกรรมการอาวุโสได้มอบ
อำนาจให้นายสุจินต์ ชัยมังคลานนท์ และหรือนายธีรพลสุวรรณประทีป ฟ้องคดีแทน
ซึ่งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวโนตารีพับลิคแห่งมลรัฐเท็กซัสได้รับรองว่าโจทก์เป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐเท็กซัสนายจอห์น เอช. ร็อดเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจ
ทำการแทนโจทก์และรับรองด้วยว่าลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นลายมือชื่อ
ของนายจอห์น เอช. ร็อดเจอร์ส ประกอบกับโจทก์มีหนังสือรับรองของรัฐมนตรีแห่ง
มลรัฐเท็กซัสรับรองโนตารีพับลิคและหนังสือรับรองของกงสุลไทย ณ นคร
ลอนดอนเจดิสรับรองดวงตราและลายมือชื่อของรัฐมนตรีดังกล่าวอีกด้วย จำเลยทั้ง
สามมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นทั้งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจ

ตามเอกสารหมาย จ.6 ไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริงข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตาม
ข้อความที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจโจทก์มีอำนาจฟ้อง ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้า 7-ELEVEN ของโจทก์และ 7-
BIGSEVEN ของจำเลยต่างกัน โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนและ
ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า 7-BIGSEVEN ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีเลข 7 อารบิคเป็นส่วนสำคัญ เพราะ
เลข 7 มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรมากสามารถเห็นได้เด่นชัดแม้เลข 7 อารบิคของ
จำเลยจะมีลายเส้นซ้อนกัน 4 ตัว ต่างกับเลข 7 อารบิคของโจทก์ซึ่งมีลักษณะที่บ
เพียงตัวเดียวก็เป็นแต่เพียงรายละเอียด ไม่น่าจะเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ส่วน
อักษรโรมันคำว่า ELEVEN ของโจทก์และคำว่า BIGSEVEN ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์
เหมือนกันโดยเฉพาะอักษร 4 ตัวท้ายเขียนเหมือนกัน และอักษรตัว n ท้ายสุดก็เป็น
ตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกันลักษณะการวางรูปแบบของเครื่องหมายการค้าของโจทก์
และจำเลยเหมือนกัน กล่าวคือ อักษรโรมันคำว่า ELEVEN ของโจทก์พาดกลาง
ตัวเลข 7 ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นอักษรโรมันคำว่า BIGSEVEN ก็พาด
กลางตัวเลข 7 อารบิคเช่นเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยจึงคล้าย
กัน และเมื่อคำนึงถึงว่าสาธารณชนจำนวนมาก มิได้มีความรู้ในภาษาอังกฤษหรือตัว
อักษรโรมันดีพอที่จะแยกได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 ต่าง
กัน จึงถือได้ว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิด เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาก่อนจำเลย จนเป็นที่แพร่หลายไป
ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยการที่จำเลยประกอบกิจการค้าเช่นเดียวกับโจทก์และ
ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็เห็นได้ว่าจำเลยเลียน
แบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่ากิจการ
ค้าของจำเลยเป็นกิจการค้าของโจทก์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตอันเป็นการลวง
สาธารณชนและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์

จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนเครื่องหมายการค้าและห้ามจำเลยที่ 1 ใช้
เครื่องหมายการค้า 7-BIGSEVEN ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-นิเวศน์ คำทอง-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>